

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2053/2535

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
นาง อรุณศรี คุณกิตติ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 321, มาตรา 680, มาตรา 982

การที่จำเลยที่ 1 นำตัวสัญญาใช้เงินฉบับใหม่มาเปลี่ยนกับตัวสัญญาใช้เงินฉบับแรกที่จำเลยที่ 1 ออกให้ไว้แก่โจทก์นั้นไม่ใช่การชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินฉบับแรก หนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินฉบับแรกยังไม่ระงับเพราะยังไม่มี การชำระเงินเพียงแต่เปลี่ยนไปผูกพันกันตามตัวสัญญาใช้เงินฉบับใหม่เท่านั้น จำเลยที่ 2 เข้าค้ำประกันการชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินที่จำเลยที่ 1 ออกไว้ให้แก่โจทก์ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาทโดยไม่ระบุว่าเป็นตัวสัญญาใช้เงินฉบับใดและไม่ได้ระบุระยะเวลาไว้ และยังตกลงยินยอมให้หนังสือสัญญาค้ำประกันมีผลใช้บังคับได้ตลอดไป จนกว่าธนาคารจะบอกเลิกเพิกถอนการอำนวยสินเชื่อ แสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 2 เจตนาค้ำประกันหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินโดยไม่จำกัดจำนวนฉบับและไม่จำกัดระยะเวลาตลอดไปภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท จำเลยที่ 2 จึงต้องผูกพันในฐานะผู้ค้ำประกันจำเลยที่ 1 ในตัวสัญญาใช้เงินฉบับสุดท้ายที่โจทก์นำมาฟ้องคดีนี้.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2525 จำเลยที่ 1 ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารโจทก์ สาขาอุดรธานี ครั้นถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2528 จำเลยที่ 1

เป็นหนี้โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 16.5 ต่อปี เป็นเงิน 5,843,744.91 บาท และเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2526 จำเลยที่ 1 ทำสัญญาจำนำสินค้าประเภทมันเส้น และมันเม็ด เพื่อประกันการชำระหนี้ประเภทตัวสัญญาใช้เงินในวงเงิน 1,000,000 บาท ไว้แก่โจทก์และในวันดังกล่าวจำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 ในการที่โจทก์ให้สินเชื่อแก่จำเลยที่ 1 โดยทำเป็นตัวสัญญาใช้เงินให้แก่โจทก์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2527 จำเลยที่ 1 ได้นำตัวสัญญาใช้เงินเลขที่จด.676/2527 สัญญาว่าจะใช้เงิน 1,000,000 บาท ให้แก่โจทก์ในวันที่ 23 ตุลาคม 2527 มาแลกเงินสดไปจากโจทก์ และสัญญาว่าหากผิदनดยอมเสียดอกเบี้ยร้อยละ 17.5 ต่อปี เมื่อถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2527 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดตามตัวสัญญาใช้เงิน จำเลยที่ 1 ไม่ชำระเงินให้โจทก์ตามตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าว โจทก์จึงคิดดอกเบี้ยนับแต่วันผิदनดถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2528 ในอัตราร้อยละ 16.5 ต่อปี เป็นต้นเงินและดอกเบี้ย 1,118,438.35 บาทซึ่งจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำประกันในหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินจะต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ในจำนวนเงินเดียวกันนั้น 1,118,438.35 บาท โจทก์ทวงถามแล้ว แต่จำเลยทั้งสองไม่ชำระขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 5,843,744.91 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 16.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้อง และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน 1,118,438.35 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 16.5 ต่อปี ของต้นเงิน 1,000,000 บาทนับถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีจริงตามฟ้อง แต่จำเลยที่ 1 ได้ชำระหนี้ให้โจทก์บางส่วนแล้วแต่โจทก์ไม่ได้ตัดทอนบัญชี ทำให้ยอดเงินตามฟ้องไม่ถูกต้องจำเลยที่ 1 ยอมรับว่าได้ทำสัญญาขายลดตัวสัญญาใช้เงินไว้กับโจทก์เป็นเงิน 1,000,000 บาท โดยจำนำมันเส้นและมันเม็ดเป็นประกันและมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันด้วย กำหนดชำระเงินคืนภายใน 45 วัน เมื่อสัญญาดังกล่าวครบกำหนดแล้วโจทก์ขยายเวลาให้จำเลยที่ 1 อีก 5 ครั้ง โดยเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงินถึง

5 ฉบับ ฉบับสุดท้ายลงวันที่ 20 สิงหาคม 2527 นอกจากนี้สัญญาจำหน่ายสินค้าลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2526 โจทก์เพิ่มเติมข้อความขึ้นเองจากข้อความว่ามันเส้นและมันเม็ดเป็นมันเส้นและมันเม็ดและสินค้าพืชไร่ประเภทข้าวทุกชนิด สัญญาดังกล่าวจึงเป็นโมฆียะ ฉะนั้นการขยายเวลาตามตัวสัญญาใช้เงินก็ดี การเพิ่มเติมข้อความก็ดี โจทก์ไม่ได้แจ้งหรือรับความยินยอมจากจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 1 ไม่รับรองและจำเลยที่ 2 ย่อมพ้นความรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาค้ำประกันลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2526 ประกันการที่จำเลยที่ 1 นำตัวสัญญาใช้เงินฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2526 มาแลกเงินสดไปจากโจทก์จำเลยที่ 2 จึงรับผิดชอบต่อโจทก์เฉพาะตามตัวสัญญาใช้เงินฉบับดังกล่าวนี้เท่านั้น และจำเลยที่ 1 ได้ชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวให้แก่โจทก์แล้ว โดยโจทก์ยอมให้จำเลยที่ 1 นำตัวสัญญาใช้เงินมาแลกเงินสดกับโจทก์อีก 5 ครั้ง หนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินฉบับแรกจึงเป็นอันระงับไป ดังนั้น จำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ และหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินโจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยเพียงร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีเท่านั้น ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินให้แก่โจทก์ 2 จำนวนคือ ให้ชำระเงินจำนวน 5,801,827.67 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 16.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2528 จนกว่าจะชำระเสร็จและให้ชำระเงินจำนวน 1,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 16.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2527 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ส่วนจำเลยที่ 2 ให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ขอให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงิน จำนวน 1,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 16.5 ต่อปี

นับแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2527 จนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาจะต้องวินิจฉัยจึงมีว่า การที่โจทก์ให้จำเลยที่ 1 นำตัวสัญญาใช้เงินฉบับใหม่มาเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงินฉบับแรกที่จำเลยที่ 1 ออกไว้ให้ แก่โจทก์ถือเป็นการชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินฉบับแรกแล้วหรือไม่ และสัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมายเลข 2 และ 3 เป็นการค้ำประกันเฉพาะตัวสัญญาใช้เงินฉบับแรกหรือค้ำประกันตัวสัญญาใช้เงินทุกฉบับรวมทั้งฉบับสุดท้ายด้วย เห็นว่า การที่โจทก์ให้จำเลยที่ 1 นำตัวสัญญาใช้เงินฉบับใหม่มาเปลี่ยนกับตัวสัญญาใช้เงินฉบับแรกที่จำเลยที่ 1 ออกไว้ให้ แก่โจทก์นั้น มิใช่เป็นการชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินฉบับแรกหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินฉบับแรกยังไม่ระงับเพราะยังไม่มี การชำระเงิน เพียงแต่เปลี่ยนไปผูกพันกันตามตัวสัญญาใช้เงินฉบับใหม่เท่านั้น และตามสัญญาค้ำประกันทั้งสองฉบับมีข้อความระบุไว้ในข้อ 1 ว่า จำเลยที่ 2 ตกลงเข้าค้ำประกันการชำระหนี้ของจำเลยที่ 1 ที่จะต้องชำระแก่โจทก์ตามจำนวนเงินในตัวสัญญาใช้เงินที่จำเลยที่ 1 ได้ออกไว้ให้ แก่โจทก์และยังคงค้างชำระอยู่ภายในวงเงินค้ำประกันไม่เกิน 1,000,000 บาท รวมทั้งดอกเบี้ยค่าสินไหมทดแทนซึ่งจำเลยที่ 1 ค้างชำระ ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้จนกว่าโจทก์จะได้รับชำระหนี้โดยสิ้นเชิง ข้อความในสัญญาดังกล่าวมาแล้วนี้มีได้ระบุว่าเป็นตัวสัญญาใช้เงินฉบับใดและมีได้ระบุระยะเวลาไว้แต่เป็นการระบุวงเงินที่จำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบแสดงให้เห็นเจตนาของจำเลยที่ 2 ที่จะค้ำประกันตัวสัญญาใช้เงินที่จำเลยที่ 1 ออกให้ แก่โจทก์โดยไม่จำกัดจำนวนฉบับและไม่จำกัดระยะเวลา แต่จำกัดวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตามเอกสารหมายเลข 3 ข้อความในสัญญาข้อ 7 ระบุว่า ผู้ค้ำประกันตกลงยินยอมให้หนังสือสัญญาค้ำประกันฉบับนี้มีผล

ใช้บังคับได้ตลอดไปจนกว่าธนาคารจะบอกเลิกเพิกถอนการอำนวยความสะดวกตามที่กล่าว
ในข้อ 1 แล้ว ซึ่งแสดงว่าจำเลยที่ 2 ได้แสดงเจตนาจะค้ำประกันการออกตัวสัญญาใช้
เงินของจำเลยที่ 1 ให้แก่โจทก์ทุกฉบับตลอดไปภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท
ดังกล่าวแล้ว จำเลยที่ 2 จึงต้องผูกพันในฐานะผู้ค้ำประกันจำเลยที่ 1 ในตัวสัญญาใช้
เงินฉบับสุดท้ายที่โจทก์นำมาฟ้องคดีนี้ ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล ที่ศาลอุทธรณ์
พิพากษา ฎีกาของจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-ปรีชา ธนानันท์-สุทธิ อินทุเศรษฐ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ